准考证号

姓名

2000 年中央机关及其直属机构录用公务员考试

申论

重要提示

为维护您的个人权益，确保公务员考试的公平公正，请您协助我们监督考试实施工作。

本场考试规定：监考老师要向本考场全体考生展示题本密封情况，并邀请 2 名考生代表验封签字后，方能开启试卷袋。

2000 年

注意事项

一、本题本由给定材料与作答要求两部分构成。考试时限为180分钟。其中，阅读给定材料参考时限为50分钟，作答参考时限为130分钟。

二、请在题本、答题卡指定位置上用黑色字迹的钢笔或签字笔填写自己的姓名和准考证号，并用2B铅笔在准考证号对应的数字上填涂。

三、请用黑色字迹的钢笔或签字笔在答题卡上指定的区域内作答，超出答题区域的作答无效。

四、待监考人员宣布考试开始后，应试者才可以开始答题。

五、所有题目一律使用现代汉语作答。未按要求作答的，不得分。

六、监考人员宣布考试结束时，应试者应立即停止作答，将题本、答题卡和草稿纸都翻过来留在桌上，待监考人员确认数量无误、允许离开后，方可离开。

严禁折叠答题卡！

给定资料

某省某市红星新村5号楼居民H状告XX印刷总公司的事情，历时一年多，始终难以妥善解决，人们议论纷纷。这件事，关系到居民切身利益，涉及到方方面面，引起人们广泛关注。

省政府调研室经反复调查，全面了解了各方面情况，整理出如下材料。

(1)1998年10月17日，50多岁的H，在家中突发脑溢血，虽经抢救，还是留下了严重后遗症。市医学院法医学系鉴定：H的后遗症达一级伤残，超标噪音是导致其脑溢血的诱因之一。于是，与“红星新村”大门距离不远的XX印刷总公司，便更成了众矢之的，红星新村居民原有的不满越来越强烈。

(2)红星新村，位于该市的城乡结合部。近十年来，这里日益成为人口密集的繁华地区，新村院内的5号楼，与XX印刷总公司的车间大楼平行，相距仅1.8米，而且只隔一道砖墙。1997年2月，车间引进安装了四台最新设备，投产后，经济效益大幅度提高；但从那以后，沉重、刺耳的机器轰鸣声便令小区居民不堪忍受。

(3)在机器开动时，居民们多次向110报警。干警对居民们的烦恼非常同情，多次制止车间夜间作业。但干警们也表示，对此类纠纷，实在爱莫能助。一些住户，纷纷想办法搬走。其中有的还是XX印刷总公司的职工家属。

(4)大多数搬不走的居民，只好求助环保部门，不断向区环保局反映情况。区环保局在1997年6月和1998年9月两次实地勘测，都表明噪音严重超标。于是正式向XX印刷总公司发出限期整改的通知，并限定夜22时至晨6时不得进行作业。

(5)XX总公司很快将车间临近新村的窗户全部砌砖封闭，并提交了一份设置隔音墙的设想，但居民并不满意。他们反映噪音没有减少，车间生产还常持续到凌晨两三点，也一直没见过建什么隔音墙，噪音仍是每夜的噩梦之源。

(6)1998年12月，H经抢救终于脱险，便与其爱人，向市环保局提交了《环境污染损害赔偿处理申请书》，提出要求印刷总公司依照环保法赔偿其各项损失12万元的申请。环保局作出处理决定，认定印刷总公司应承担部分责任，赔偿H夫妇直接经济损失的30%，即21500元。但H夫妇迄今未拿到任何赔偿。

(7)由于不服环保局的决定，印刷总公司于1999年6月首先诉诸该区法院，认为环保局的决定无事实依据，应予撤销。紧接着H夫妇也将诉讼状递到区法院，要求印刷总公司赔偿各种经济损失74000元。

(8)经过四个月的调查，区法院于1999年10月对H一案作出一审判决：印刷总公司的噪音影响周边住户是客观事实，但被告已经有所整改，而噪音也只是原告生病的诱因之一，两者没有直接因果关系，故决定驳回诉讼请求。

(9)H夫妇不服，立即上诉。他们的律师认为，区法院的判决是错误的。因为一个结果可能由多种原因造成，H的脑溢血就属这种情况，所以环保局的决定是合乎情理的；而区法院的判决存在矛盾，不能体现法律对公民的保护。

(10)印刷总公司请的律师认为，红星新村地处市区，抛开印刷总公司来说，其他噪音有的也已超标。没有直接证据可以证明印刷总公司的噪音与H的疾病有直接因果关系。要严格按照法律办事，就不能让居民只从印刷公司一方找原因。该公司是国有大型企业，是经济改革的重中之重，需要全社会的关心和支持。

(11)H案判决时，合议庭考虑到，如果H胜诉，住在X X印刷总公司附近的住户会纷纷效仿，雪片般的经济赔偿要求可能会把该公司逼上绝路。该法院正受理一起小区住户状告小区内建停车场，影响他们生活的案子，H如胜诉，市区汽车停到哪里的问题可能立即会带来更大麻烦。

(12)自1999年10月，H夫妇向市中级法院提出上诉以来，又过去了三个多月。市中级法院感到此案难度很大，至今没有开庭审理。

作答要求

一、请用不超过150字的篇幅，概括出给定资料所反映的主要问题。

说明：报考中央、国家机关(含海关总署机关、国家行政学院、公安、安全、海关直属院校、中办电子科技学院)的此题20分；报考海关、公安边检系统的此题40分。

二、以省政府调研室工作人员的身份，用不超过350字的篇幅，提出解决给定资料所反映问题的方案。要有条理地说明，要体现针对性和可操作性。

三、就给定资料所反映的主要问题，用1200字左右的篇幅，自拟标题进行论述。要求中心明确，内容充实，论述深刻，有说服力。

说明：报考中央、国家机关(含海关总署机关、国家行政学院，公安、安全、海关直属院校、中办电子科技学院)的此题50分；报考海关、公安边检系统的此题60分。